

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6479/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดทุ่งสง

นายปรีชา เกศรินทร์หรือเกษรินทร์

โจทก์

ล.

ป.อ. มาตรา 289 (4)

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

เหตุเกิดในเวลากลางวันต่อหน้าประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสอง คำให้การชั้นสอบสวนของประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสองสอดคล้องตรงกันและให้การหลังเกิดเหตุไม่กีดกันยืนยันว่า จำเลยเป็นคนร้ายที่ยิงผู้ตาย จึงเชื่อได้ว่าให้การไปตามความจริงที่รับรู้ได้เห็นโดยไม่มีเหตุจงใจหรือถูกบังคับ การที่ประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสองมาเบิกความในชั้นพิจารณาของศาลว่าจำเลยไม่ใช่คนร้ายก็ดี จำคนร้ายไม่ได้เลยก็ดี เป็นการเบิกความปายเปียงไปอย่างขัดต่อเหตุผล คำให้การชั้นสอบสวนของประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสองเชื่อได้ว่าเป็นความจริงยิ่งกว่าคำเบิกความในชั้นพิจารณาของศาล เมื่อรับฟังประกอบพยานหลักบานอื่นแล้วย่อมมีน้ำหนักรับฟังลงโทษจำเลยได้

ขณะเกิดเหตุ พวกของจำเลยถามผู้ตายว่า มึงยิงพ่อกูใช่หรือไม่ ผู้ตายตอบว่าไม่ พวกของจำเลยก็ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายแล้วจำเลยใช้อาวุธปืนยิงซ้ำ เช่นนี้ การที่จำเลยกับพวกไปยิงผู้ตายก็เพื่อแก้แค้น จึงเป็นการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๒๘๙(๔), ๘๓ ลงโทษประหารชีวิต

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์มีนางวรรณ ชินรส และนางกิมให้ พรหมสุทธิ
เป็นประจักษ์พยาน นางวรรณเบิกความว่า รู้จักคนร้ายทั้งสามคน คือ นายธงชัย
ไชยคชบาล นายปรีชา เกศรินทร์ และนายสุรินทร์ แผ่นทอง หลังจากนายธงชัยใช้
อาวุธปืนยาวเอ็ม ๑๖ ยิงผู้ตายแล้ว นายปรีชา เกศรินทร์ ใช้อาวุธปืนสั้นยิงผู้ตายซ้ำ
อีก ๒ นัด เมื่อโจทก์ถามว่านายปรีชา เกศรินทร์ อยู่ในห้องพิจารณาหรือไม่พยานดู
แล้วเบิกความว่าจำเลยไม่ใช่ นายปรีชา เกศรินทร์ ที่พยานรู้จัก ส่วนนางกิมให้ พรหม
สุทธิ เบิกความไม่รู้จักคนร้ายทั้งสามมาก่อน เมื่อคนร้ายคนแรกใช้อาวุธปืนยาวยิงผู้
ตายแล้ว คนร้ายคนที่สองก็ใช้อาวุธปืนสั้นยิงผู้ตายซ้ำอีก ๒ นัด คนร้ายใช้อาวุธปืนสั้น
ยิงผู้ตาย คือจำเลยพยานชี้ตัวจำเลย แต่ตอบคำถามค้านของทนายจำเลยว่า จำหน้า
คนร้ายไม่ได้เลยซึ่งคำเบิกความของพยานโจทก์ทั้งสองปากดังกล่าวแตกต่างกับคำ
ให้การในชั้นสอบสวนของพยานทั้งสองที่ได้ให้การต่อพนักงานสอบสวน โดยพยาน
ให้การยืนยันต่อพนักงานสอบสวนว่า คนร้ายที่ยิงผู้ตายคือ นายธงชัยกับจำเลย นาง
นับ จันทรแจ่มศรี มารดาผู้ตาย ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่หมู่ที่ ๖ และนายสุคนธ์ ชนะสุข ผู้

ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ท้องที่เกิดเหตุ พยานโจทก์เบิกความว่ารู้จักจำเลยมานาน จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่หมู่ที่ ๑ ซึ่งอยู่ติดกับท้องที่หมู่ที่ ๖ และข้อเท็จจริงยังได้ความว่า ผู้ตายรู้จักกับนายธงชัยพวกของจำเลยประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสองต่างเป็นภรรยาของผู้ตาย อาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับผู้ตายจึงน่าจะรู้จักจำเลยมาก่อนดังที่ได้ให้การไว้ในชั้นสอบสวน ขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางวัน ก่อนคนร้ายยิงผู้ตายคนร้ายได้พุดจากับผู้ตายด้วย เมื่อคนร้ายขึ้นมานบนบ้านจึงยิงผู้ตายต่อหน้าประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสอง ประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสองย่อมมีโอกาสเห็นและจำคนร้ายได้แม่นยำ ไม่ผิดตัวการที่นางวรรณ เบิกความในตอนหลังว่าจำเลยไม่ใช่นายปรีชา เกศรินทร์ ที่พยานรู้จักก็ดี นางก็มิได้เบิกความตอบคำถามค้านของทนายจำเลยที่ว่าจำคนร้ายไม่ได้เลยก็ดี ก็คงกลัวคำขู่ของนายธงชัยพวกของจำเลยมากกว่าจึงเบิกความบ่ายเบี่ยงไปอย่างขัดต่อเหตุผล เห็นว่า คำให้การในชั้นสอบสวนของประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสองคล่องตรงกันและให้การหลังเกิดเหตุไม่กี่วัน ตอนให้การก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เชื่อว่า ได้ให้การไปตามความจริง ตามที่ได้รู้ได้เห็นโดยไม่มีเหตุจงใจหรือถูกบังคับแต่อย่างใด เมื่อพิจารณาคำให้การในชั้นสอบสวนของประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสองประกอบกับคำเบิกความของประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสองดังกล่าวในชั้นศาลแล้ว น่าเชื่อว่าคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนสั้นยิงผู้ตาย คือคนที่ชื่อนายปรีชา เกศรินทร์ และนายปรีชา เกศรินทร์ คนนั้นคือจำเลยนี้ นอกจากนี้โจทก์ยังมีนางนัป จันทรแจ่มศรี นายสุชนธ์ ชนะสุข จำสิบตำรวจอภิชาติ หนูมาศ และร้อยตำรวจตรีปรีชา แก้วทนต์ พนักงานสอบสวน เบิกความตรงกันว่าประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสองได้บอกกับพยานดังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุชื่อจำเลยว่าเป็นคนร้ายที่ยิงผู้ตาย ซึ่งเป็นระยะเวลากระชั้นชิดกับเวลาเกิดเหตุ เมื่อพิจารณาพยานโจทก์ดังกล่าวประกอบกัน ทั้งพยานโจทก์ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อนเห็นว่าพยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงฟังได้ว่า จำเลยเป็นคนร้ายรายนี้ด้วย พยานหลักฐานของจำเลยที่น่าสืบอ้างฐานที่อยู่เลื่อนลอย ไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานโจทก์ได้ ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่าจำเลย

กับพวกได้ฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนหรือไม่ เห็นว่าข้อเท็จจริงได้ความจากคำเบิกความของประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสองว่า ขณะเกิดเหตุนายธงชัยได้ถามผู้ตายว่า มีมึงยิงพ่อกูใช่หรือไม่ เมื่อผู้ตายตอบว่าไม่นายธงชัยก็ใช้อาวุธปืนเอ็ม ๑๖ ยิงผู้ตายทันที แล้วจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายซ้ำอีก ๒ นัด ข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำเลยกับพวกไปยิงผู้ตายเพื่อแก้แค้นที่บิดาของนายธงชัยถูกยิงตาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(เชียร ฆ้องทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

ศาลจังหวัดทุ่งสง - นายไมตรี ศิริเมธารักษ์

ศาลอุทธรณ์ - นายวินัย กันนะ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ